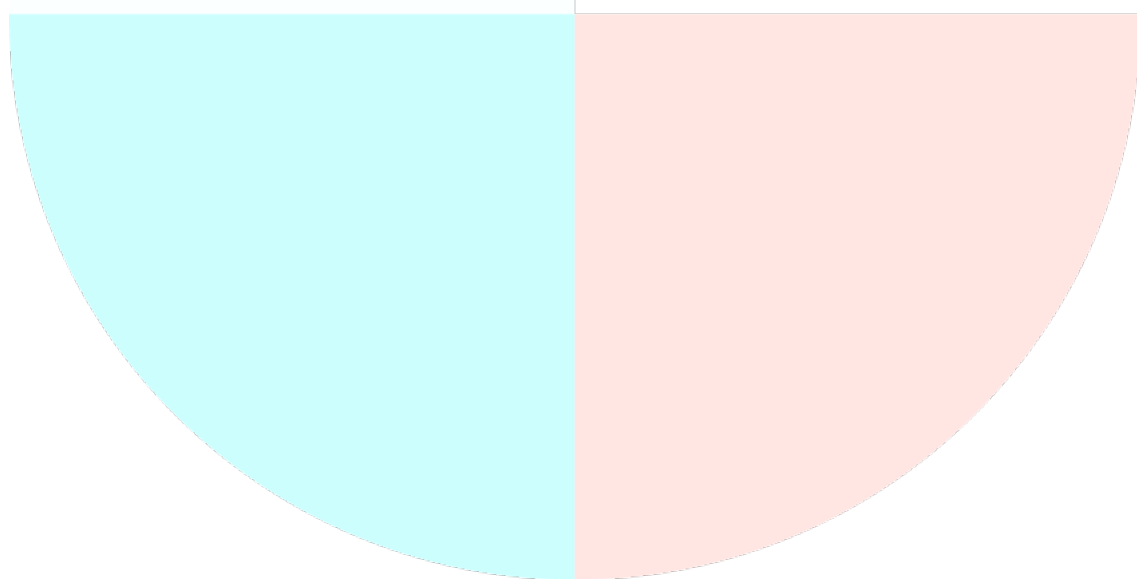


Bloque 1 - Tema 3

test

EL GOBIERNO. SU COMPOSICIÓN.
NOMBRAMIENTO Y CESE. LAS FUNCIONES DEL
GOBIERNO. RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y
LAS CORTES GENERALES



PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

1. **En relación con la moción de censura, el art. 113 de la Constitución española establece que:**
 - a) Su adopción exige la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y el Senado.
 - b) Debe ser propuesta, al menos, por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
 - c) Si no es aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra moción de censura durante la misma legislatura.
 - d) Debe ser votada dentro de los cinco días siguientes a su presentación.
2. **De conformidad con el art. 97 de la Constitución Española, corresponde dirigir la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado:**
 - a) Al Jefe del Estado, por corresponderle el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
 - b) A las Cortes Generales, como representación del pueblo español.
 - c) Al Congreso de los Diputados.
 - d) Al Gobierno.
3. **El art. 108 de la Constitución Española establece que el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante:**
 - a) El Jefe del Estado.
 - b) El Tribunal Constitucional
 - c) El Congreso de los Diputados.
 - d) Las Cortes Generales.
4. **De acuerdo con la Constitución española, la declaración del estado de excepción corresponde a:**
 - a) El Rey, a propuesta del Gobierno.
 - b) El Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados.
 - c) El Congreso de los Diputados, a propuesta del Consejo de Ministros.
 - d) Las Cortes Generales, por mayoría de los miembros de cada Cámara.
5. **Corresponde aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado a:**
 - a) El Ministerio de Economía y Hacienda.
 - b) El Congreso de los Diputados.
 - c) Las Cortes Generales.
 - d) El Consejo de Ministros.
6. **La dirección de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado corresponde a:**
 - a) El Rey.
 - b) El Jefe del Estado.
 - c) El Gobierno.
 - d) El Presidente del Gobierno.

- 7. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben el título de:**
- a) Decretos Legislativos.
 - b) Decretos-leyes.
 - c) Leyes de bases.
 - d) Reales Decretos del Consejo de Ministros.
- 8. Señale cómo se reúnen los miembros del Gobierno:**
- a) En Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno.
 - b) En Consejo de Ministros y en Consejo de Vicepresidentes.
 - c) En Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas de las Cortes Generales.
 - d) En Comisiones Delegadas del Gobierno y Consejo de Estado.
- 9. La potestad reglamentaria constitucionalmente corresponde:**
- a) Al Gobierno.
 - b) A las Cortes Generales.
 - c) Al Poder Judicial.
 - d) Al Congreso de los Diputados.
- 10. La competencia de nombrar y cesar a los ministros, corresponde, según establece la Constitución Española:**
- a) Al Presidente del Gobierno.
 - b) A las Cortes Generales.
 - c) A los electores.
 - d) Al Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno.
- 11. El Rey podrá presidir las sesiones del Consejo de Ministros:**
- a) Cuando el Rey, por razones de interés general, así lo decida.
 - b) A petición del Pleno del Consejo de Ministros.
 - c) A petición del Presidente del Gobierno.
 - d) No está prevista constitucionalmente la presidencia del Consejo de Ministros por parte del Rey.
- 12. La cuestión de confianza la plantea el Presidente del Gobierno ante el Congreso y la moción de censura el propio Congreso, por tanto, el Senado, ¿no ejerce facultad alguna en la materia?**
- a) Solo promueve interpelaciones y preguntas.
 - b) Sí, pero solo cuando esté disuelto el Congreso.
 - c) Sí, puesto que la cuestión de confianza se puede plantear ante el Senado.
 - d) Sí, puesto que existen sesiones conjuntas para exigir la responsabilidad política al Gobierno.

13. Señale la respuesta correcta:

- a) El estado de sitio será declarado por mayoría absoluta del Congreso a propuesta del Consejo de Ministros.
- b) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros y previa autorización del Congreso de los Diputados.
- c) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros y previa autorización de las Cortes Generales.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

14. Indique quiénes son miembros del Gobierno:

- a) El Presidente y los Ministros, exclusivamente.
- b) Los Secretarios de Estado, entre otros.
- c) El Presidente, el Vicepresidente o Vicepresidentes, los Ministros y los Secretarios de Estado.
- d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

15. Es competencia del Consejo de Ministros:

- a) Declarar el estado de sitio.
- b) Resolver los recursos contencioso-administrativos que se interpongan ante cualquier miembro del Gobierno.
- c) Aprobar las proposiciones de ley.
- d) Aprobar los proyectos de ley.

16. El Gobierno en funciones carece de competencias para:

- a) Presentar proyectos de Ley al Congreso.
- b) Proceder al despacho ordinario de los asuntos políticos.
- c) Facilitar el traspaso de poderes.
- d) Carece absolutamente de competencias salvo las de urgencia debidamente justificadas.

17. Según la CE la votación de investidura del Presidente del Gobierno se produce en el seno del:

- a) Congreso de los Diputados.
- b) Congreso de los Diputados y Senado.
- c) Consejo de Ministros.
- d) La votación de investidura son las elecciones generales.

18. Una de las siguientes proposiciones sobre la participación del gobierno en la función legislativa es FALSA:

- a) Los proyectos de ley serán aprobados por el Consejo de Ministros.
- b) Los decretos leyes no podrán afectar a materias reservadas a ley orgánica.
- c) Mediante los decretos legislativos se podrán refundir una serie de disposiciones normativas dispersas.
- d) Los decretos-leyes precisarán de su convalidación inmediata por las Cortes Generales.

19. Se prohíbe al Gobierno cuando se encuentre en funciones:

- a) La convocatoria de referéndum.
- b) Proponer al Rey la disolución de las Cámaras.
- c) Plantear la cuestión de confianza.
- d) Todas las respuestas son correctas.

20. La dimisión voluntaria del Presidente del Gobierno:

- a) No implicará del todo el Gobierno.
- b) Implicará la de todo el Gobierno.
- c) Es una posibilidad inexistente.
- d) Podrá no ser aceptada por el Rey.

21. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran desde su presentación:

- a) Veinte días.
- b) Dos meses.
- c) Cinco días.
- d) Treinta días.

22. ¿Qué título de la Constitución Española está destinado a la regulación del Gobierno?

- a) Título II.
- b) Título III.
- c) Título IV.
- d) Título V.

23. ¿Quién expedirá los Decretos acordados en el Consejo de Ministros?

- a) El Rey, con el refrendo del Presidente del Gobierno.
- b) El Presidente del Gobierno.
- c) El Ministro del Departamento.
- d) El propio Consejo de Ministros

24. Las decisiones políticas de especial trascendencia:

- a) Deberán ser sometidas a referéndum.
- b) Podrán ser sometidas a referéndum.
- c) Serán sometidas a referéndum.
- d) Serán deliberadas previamente por las Comisiones Delegadas del Gobierno.

25. El estado de excepción no podrá exceder de determinado plazo, que podrá prorrogarse por otro igual, ¿cuál es dicho plazo?

- a) No podrá ser inferior a un mes.
- b) No podrá exceder de quince días.
- c) No podrá exceder de treinta días.
- d) Un mes.

26. El Presidente del Gobierno puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza previa:

- a) Autorización previa del Consejo de Ministros.
- b) Deliberación del Consejo de Ministros.
- c) Propuesta del Consejo de Ministros.
- d) Aprobación del Consejo de Ministros.

27. La responsabilidad criminal del Presidente y de los miembros del Gobierno será exigible ante:

- a) El Rey.
- b) Las Cortes Generales.
- c) El Tribunal Supremo.
- d) El Tribunal Constitucional.

28. En caso de dimisión del Presidente del Gobierno:

- a) El Gobierno cesa a continuación.
- b) El Rey podrá proponer, a través del Presidente del Congreso, un nuevo candidato a la Presidencia del Gobierno.
- c) El Pleno del Congreso, por mayoría absoluta, podrá proponer al Rey un nuevo candidato a la Presidencia del Gobierno.
- d) El Pleno del Congreso y del Senado, por mayoría absoluta, podrá proponer al Rey un nuevo candidato a la Presidencia del Gobierno.

29. Tienen carácter preparatorio de las sesiones del Consejo de Ministros las reuniones de:

- a) Las Comisiones Delegadas del Gobierno.
- b) La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
- c) Los Gabinetes.
- d) Las Comisiones parlamentarias.

30. Los Presupuestos Generales del Estado son:

- a) Aprobados por el Gobierno y examinados y enmendados por las Cortes Generales.
- b) Examinados por las Cortes Generales y enmendados por el Gobierno.
- c) Elaborados por el Gobierno y examinados, enmendados y aprobados por las cortes.
- d) Elaborados por el Gobierno, examinados por las Cortes y aprobados por el Tribunal de Cuentas.

31. Según el texto constitucional, si el Congreso niega su confianza al Gobierno:

- a) El Gobierno presentará su dimisión al Congreso, procediéndose a continuación a la designación del Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución.
- b) El Gobierno presentará su dimisión al Congreso, procediéndose a continuación a la convocatoria de elecciones generales.
- c) El Gobierno presentará su dimisión ante las Cortes Generales, procediéndose a continuación a la convocatoria de elecciones generales.
- d) El Gobierno presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación del Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución.

32. De acuerdo con la Constitución, el Consejo de Estado es:

- a) El órgano de gobierno del Poder Judicial.
- b) El supremo órgano consultivo del Gobierno.
- c) El órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
- d) El supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.

33. Los miembros del Gobierno, excluido el Presidente:

- a) Son nombrados y separados por el Presidente del Tribunal Constitucional.
- b) Son nombrados y separados por el Presidente del Gobierno.
- c) Son nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno.
- d) Son nombrados y separados por las Cortes, a propuesta del Rey.

34. Señale la respuesta correcta de acuerdo con la CE:

- a) La cuestión de confianza planteada por el Presidente del Gobierno ante las Cortes Generales se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de cada Cámara.
- b) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
- c) La cuestión de confianza planteada por el Presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta del Congreso.
- d) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría simple de la moción de censura.

35. Según lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, la Secretaría de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios será ejercida por:

- a) Un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, por el Ministro que corresponda según el orden de precedencia de los Departamentos Ministeriales.
- b) El Ministro de la Presidencia.
- c) El Secretario de Estado del Ministerio de Hacienda.
- d) Por el Subsecretario de Presidencia.

36. ¿Quién actúa como Secretario en el Consejo de Ministros?

- a) El Ministro del Interior.
- b) El Ministro Portavoz del Gobierno.
- c) El Ministro de la Presidencia.
- d) El Ministro de Justicia.

37. A los efectos de la elección del Presidente del Gobierno, la CE indica taxativamente que el Rey, propondrá su candidato, previa consulta con:

- a) Los jefes de los grupos parlamentarios.
- b) Los portavoces de los diferentes partidos con representación parlamentaria.
- c) Los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria.
- d) El Presidente del Congreso.

38. El Gobierno no cesa:

- a) Por la convocatoria de elecciones generales.
- b) Por la dimisión de su Presidente.
- c) Por la pérdida de la confianza parlamentaria.
- d) Todas son causas del cese del Gobierno.

39. La responsabilidad política del Gobierno es:

- a) Individual.
- b) Colectiva.
- c) Solidaria.
- d) No se le puede exigir responsabilidad.

40. La cuestión de confianza planteada por el Presidente del Gobierno se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría:

- a) Absoluta de los miembros de las Cortes.
- b) Simple de los miembros del Congreso.
- c) Absoluta de los miembros del Congreso.
- d) 3/5 de los miembros de las Cortes.

41. ¿Quién cesa a los Vicepresidentes del Gobierno?

- a) Presidente del Gobierno.
- b) Rey.
- c) Consejo de Ministros.
- d) Cortes Generales.

42. Cuando el Presidente del Gobierno proponga al Rey la disolución del Senado, la responsabilidad recae sobre:

- a) El Rey.
- b) El Presidente del Gobierno.
- c) El Consejo de Ministros.
- d) El Presidente no puede proponer al Rey la disolución del Senado.

43. La convocatoria de las reuniones del Consejo de Ministros corresponde:

- a) Al Presidente del Gobierno.
- b) Al Ministro de Administraciones Públicas, por indicación del Presidente.
- c) Al Vicepresidente.
- d) Todos pueden convocar al Consejo de Ministros.

44. Si la moción de censura no es aprobada:

- a) Los signatarios no podrán presentar otra durante la legislatura.
- b) Los signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.
- c) No podrá presentarse una nueva moción de censura durante el mismo periodo de sesiones.
- d) Ninguna es correcta.

45. El Vicepresidente:

- a) Es miembro del Gobierno.
- b) No es de obligada existencia.
- c) Asume las funciones del Presidente en caso de ausencia.
- d) Todas son correctas.

46. El Jefe del Gobierno es:

- a) Rey.
- b) Presidente del Gobierno.
- c) Vicepresidente del Gobierno.
- d) Presidente del Congreso.

47.Cuál de los siguientes mecanismos requiere la propuesta de un candidato a Presidente del Gobierno:

- a) La cuestión de confianza.
- b) La moción de censura.
- c) La declaración del estado de excepción.
- d) La interpelación al Gobierno por el Congreso.

48. NO es función del Presidente del Gobierno:

- a) La convocatoria del Consejo de Ministros.
- b) La Presidencia del Consejo de Ministros.
- c) El nombramiento de los demás miembros del Gobierno.
- d) Dirigir la acción del Gobierno.

49. El Gobierno responde políticamente por su gestión ante:

- a) El Congreso de los Diputados.
- b) El Senado.
- c) Las Cortes Generales.
- d) El Presidente del Gobierno.

50. Toda interpelación:

- a) Dará lugar a una moción.
- b) Podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.
- c) Podrá dar lugar a una moción de censura.
- d) Sólo las preguntas dan lugar a moción.

51. La responsabilidad criminal del Presidente en el ejercicio de sus funciones:

- a) Será exigible ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
- b) En el caso de acusación por delito contra la seguridad del Estado, sólo podrá plantearse por iniciativa de la mayoría absoluta del Congreso.
- c) En el caso de acusación por cualquier delito contra la seguridad de Estado, aquella deberá aprobarse por la mayoría absoluta del Congreso.
- d) d) En el caso de delitos contra la seguridad del Estado podrá tener lugar la prerrogativa real de gracia.

52. Los Secretarios de Estado son nombrados por:

- a) Por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno o del Ministro a cuyo departamento pertenezca.
- b) Por Orden del Ministro a cuyo departamento pertenezca.
- c) Por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno o del Ministro a cuyo departamento pertenezca.
- d) Por Real Decreto del Presidente del Gobierno.

53. En el ejercicio de su potestad reglamentaria, el Gobierno:

- a) Aprueba un Decreto-Ley.
- b) Dicta un Decreto.
- c) Sanciona los Decretos Legislativos.
- d) Impugna una norma con rango de Ley.

54. Los Ministros son propuestos por:

- a) Presidente del Gobierno.
- b) Senado.
- c) Congreso de los Diputados.
- d) El Rey.

55. El Consejo de Ministros lo preside:

- a) El Ministro de la Presidencia.
- b) El Presidente del Gobierno.
- c) El Presidente del Gobierno, y excepcionalmente, el Rey.
- d) El Gobierno en pleno.

56. Según la CE, el Gobierno se compone:

- a) Rey, que lo preside, del Presidente del Gobierno y los Ministros.
- b) Rey, Presidente del Gobierno, del Vicepresidente y los Ministros.
- c) Presidente, Vicepresidente y Ministros.
- d) Presidente, Vicepresidentes en su caso, Ministros, y los demás miembros que establezca la ley.

57. El ámbito donde es posible una mayor discrecionalidad por parte del Gobierno de la Nación es en el/la:

- a) Aplicación de la Ley.
- b) Potestad reglamentaria.
- c) Dirección de la política.
- d) Función ejecutiva.

58. La coordinación de las funciones de los miembros del Gobierno es competencia del/de las:

- a) Presidente del Gobierno.
- b) Vicepresidente del Gobierno.
- c) Ministerio de Administraciones Públicas.
- d) Ministro de la Presidencia.

59. La propuesta del Rey de candidato a la Presidencia del Gobierno se canaliza a través del:

- a) Presidente del Congreso.
- b) Gobierno en pleno.
- c) Senado y Congreso.
- d) Grupo político mayoritario.

60. La confianza al candidato a Presidente del Gobierno se otorga, en primera vuelta, por:

- a) Mayoría absoluta de las Cortes.
- b) Mayoría absoluta del Congreso.
- c) Mayoría simple del Congreso.
- d) Mayoría simple de las Cortes.

61. La disolución de las Cámaras, por transcurso de dos meses desde la primera votación de investidura, sin obtención de la confianza parlamentaria por los candidatos, se refrenda por el:

- a) Presidente del Gobierno.
- b) Rey.
- c) Presidente del Congreso.
- d) No necesita refrendo.

62. La iniciativa legislativa gubernamental adopta la forma de:

- a) Proposición de Ley.
- b) Proyecto de Ley.
- c) Decreto-Ley.
- d) Cualquiera de ellas.

63. La aprobación de exigencia de responsabilidad de un Ministro por un delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones compete al/a la:

- a) Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
- b) Mayoría absoluta de los miembros del Congreso.
- c) Cuarta parte de estos miembros.
- d) Consejo de Ministros.

64. El pronunciamiento sobre la cuestión de confianza es competencia del/de las:

- a) Congreso exclusivamente.
- b) Senado cuando se plantee ante él.
- c) Congreso y Senado.
- d) Propio Gobierno.

65. La cuestión de confianza se plantea por el:

- a) Presidente del Gobierno.
- b) Gobierno en sí.
- c) Congreso.
- d) Cualquier Ministro.

66. Respecto al planteamiento de la cuestión de confianza, el Consejo de Ministros:

- a) Decide.
- b) Debe dictaminarlo favorablemente.
- c) Delibera.
- d) No tiene nada que hacer.

67. La disolución anticipada del Congreso o del Senado, se decreta por el:

- a) Presidente del Gobierno.
- b) Presidente de la Cámara.
- c) Rey.
- d) Gobierno en pleno.

68. La declaración del estado de alarma lo es por el/las:

- a) Cortes Generales.
- b) Gobierno, por quince días.
- c) Congreso, por treinta días.
- d) Gobierno, por treinta días prorrogables por el Congreso.

69. La convocatoria y disolución de las Cortes Generales corresponde al:

- a) Presidente del Gobierno.
- b) Presidente de las Cortes.
- c) Rey.
- d) Presidente del Congreso.

70. Según la CE, el Gobierno ejerce:

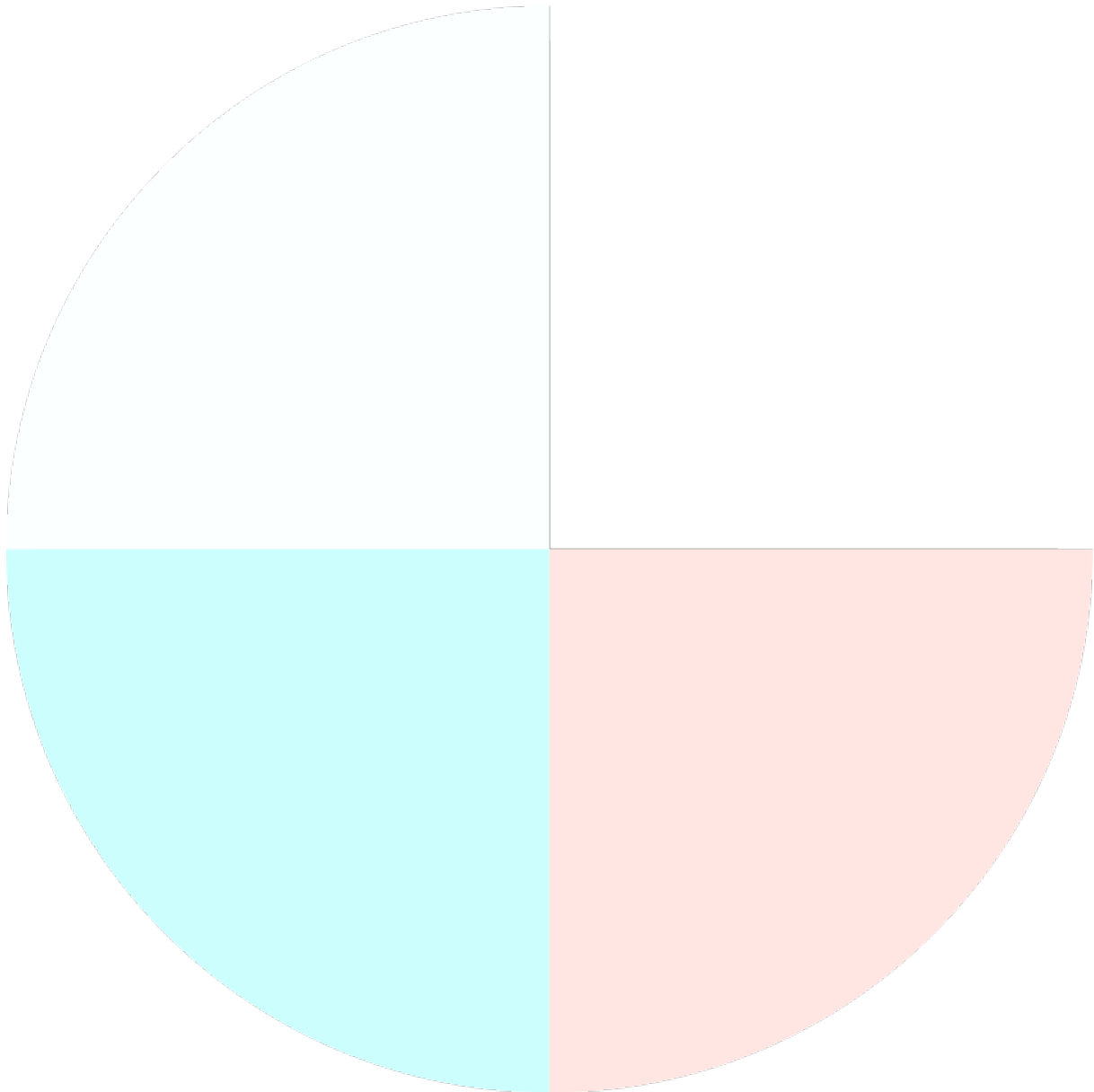
- a) La función ejecutiva y la potestad reglamentaria.
- b) La función legislativa y ejecutiva.
- c) La potestad reglamentaria y legislativa.
- d) La función ejecutiva, la potestad reglamentaria y legislativa.

71. La acción del Gobierno la dirige y coordina:

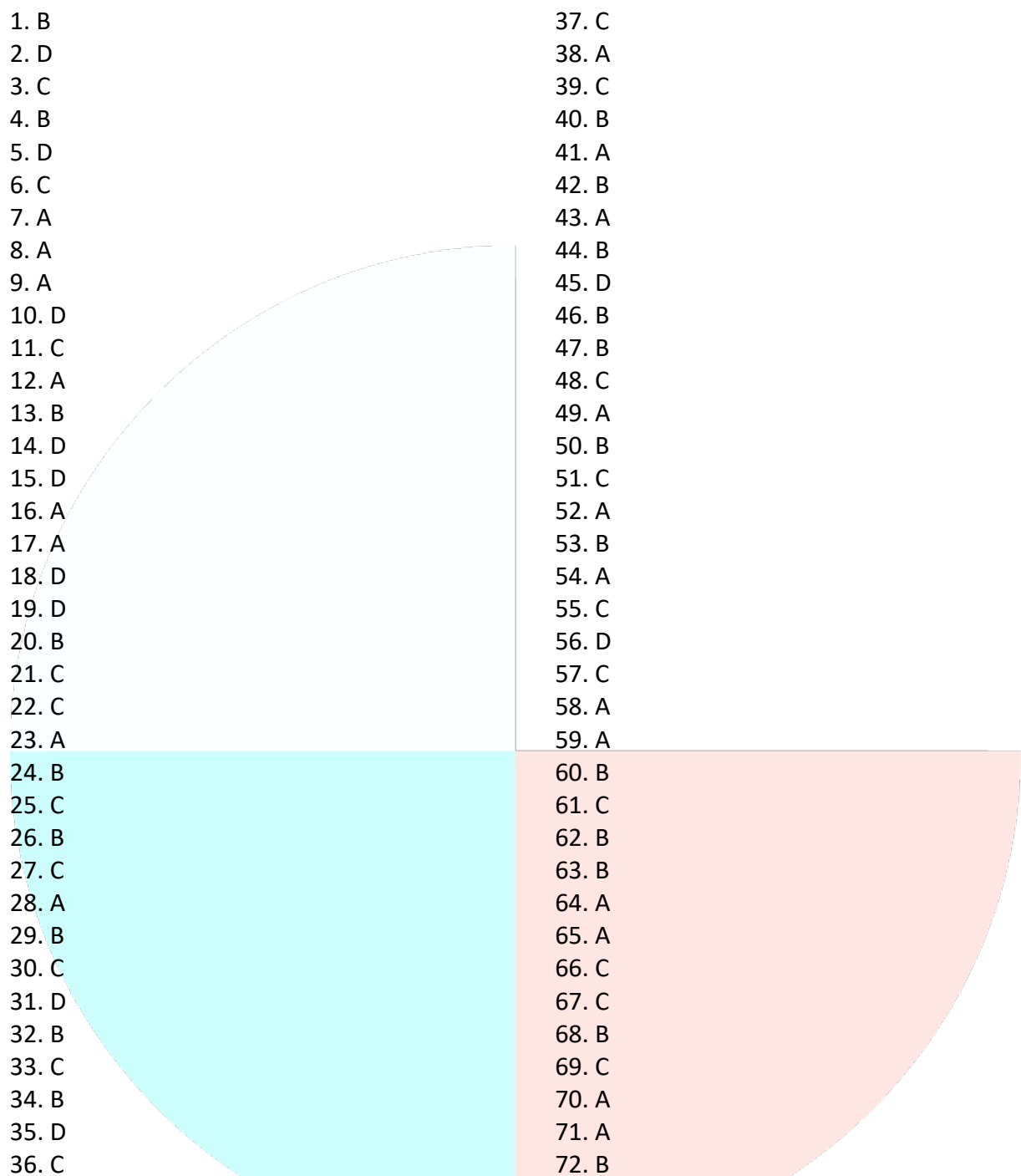
- a) El Presidente del Gobierno.
- b) El Ministro de Relaciones con las Cortes.
- c) El Ministro de Administraciones Públicas.
- d) El Consejo de Ministros.

72. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por:

- a) La mayoría absoluta de los Diputados.
- b) La décima parte de los Diputados.
- c) La cuarta parte de los Diputados.
- d) La mayoría simple de los Diputados.



SOLUCIONES



1. B	37. C
2. D	38. A
3. C	39. C
4. B	40. B
5. D	41. A
6. C	42. B
7. A	43. A
8. A	44. B
9. A	45. D
10. D	46. B
11. C	47. B
12. A	48. C
13. B	49. A
14. D	50. B
15. D	51. C
16. A	52. A
17. A	53. B
18. D	54. A
19. D	55. C
20. B	56. D
21. C	57. C
22. C	58. A
23. A	59. A
24. B	60. B
25. C	61. C
26. B	62. B
27. C	63. B
28. A	64. A
29. B	65. A
30. C	66. C
31. D	67. C
32. B	68. B
33. C	69. C
34. B	70. A
35. D	71. A
36. C	72. B